

מסורת הש"ס

א) נפי ציבי מלי שומן כמו הטוגע צביע היולא ממנו בחולין קבר. וע"ד שאמרו שטעות זו: קרב לגבי דהנא וילדיהן. מהרש"א נחיא"ל, ט) גרי"ה טו: וע"ש, א) ומגילה טו. כת. ע"ש, ד) ונכהא"ש אית' לרב וכוה נחא דרב אשתמי ובסמוך אמר רבא משום שאין אדם מוחל כי ועי' רש"י ד"ה רבא מיהו מדהסיב לו הוי א"ר שם נראה דטוב לגרום לרבה כה"א וכן ברב אלפס ז"ל לרבה, א) געי' תשו ח"י אורח' א) קאנא, א) געמיה נכא, א) זיל להכי תמי ויהי כי יעקב אלי ושמעתי שמהרין כי מ"ח ובספ' כ"י,



הגהות הב"ח

א) גבי ציבי מושך: ב) שם יהי רלון שיהא לך כסותו עינים ומתקיים מועדה נביל: א) שם א"ל ר' אסי בר חמא לרבה מאי שנא רישא ומ"ש סיפא א"ל רישא וכו' דמילא תמי' וכו' ס"א א"ל רישא לפי שאין אדם מוחל על צערו והתניא: ד) רש"י ד"ה לשמור וכו' דמתי כי יתן: א) תוב' ד"ה ומיניה וד"ה אה דר"א:



מוסף רש"י

וגם ללוט ההולך את אברם. מי גרס שהיתה לו זאת, הילכוה עס ארסם (בראשית יג ה). המוסר דין על חבירו. כמו (נחלאש' טו) יספתי לו עני דמילא, אומרים כלם ראי' הוא שיענש חבירו על ידו (ד"ה טז). ויבא אברם וגו'. הוא קבר אמה (טט).

הדרן עלך החובל



רבינו חננאל

אמר ר' אבהו לעולם! הא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך נרדף יותר מן התורחין ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי מובח. האומ' סמא עיני קטע ידי שבר רגלי חייב, על מנת פטור, חייב. קרע כסותי שבר כדי חייב, על מנת פטור פטור. מאי שנא רישא על מנת פטור חייב ומאי שנא סיפא דקתאני על מנת פטור פטור. אמר רבא רישא לפי שאין אדם מוחל על ראשי אברין שלו, כלומ' אף על פי שאמ' לו סמא עיני על מנת פטור חייב, דאנן שהדי שאין מוחל על ראשי אבירם שלו. וקימא לן כרבא משום דאמי' ליה הכי משום קרצי רוח הוא דאמי' ליה הכי, ולא הוה ליה לקבולי מיניה שאין אדם מוחל על ראשי אבירם שלו, הילכך אם חיוקי חייב. ואקשינן עליה וכי מוחל אדם על צערו והניא הכונו פצעיו על מנת פטור פטור, אשתוק. ואוקמיה ליה דתנן על מנת פטור חייב אוקמיה רב ששת ורב

**אחד הלוועק ואחד הנלעק במשמע.**
ותרה אפי והרגמי אתכם (שמות כב) שנים במשמע: אלא שמהרין מן הלוועק סחילה. כדאשכחן בשירה: **על מנם לפטור.**
על מנת שמהא פטור: רבא **אמר לפי שאין אדם מוחל על ראשי אבריו.**
וצרייתא לא תקשי דעל זערו מוחל אדם: **זערו.**
כאז מכה: **ורבי יוחנן אמר.**
אדם מוחל על הכל ומתניתין לאו דא"ל נחבל לחובל קטע את ידי על מנת שמהא פטור אלא קטע את ידי סתמא וא"ל חובל על מנת לפטור כלומר אמור לי אתה על מנת שאהיה פטור וא"ל היאך הן וקמ"ל מתני' דיש הן שהוא כלאו וכגון דמתמה אתמוהי: **כעני פלעני.**
וא"ל זה ע"מ לפטור ואמר נחבל הן יש הן שהוא כלאו אי אתמה חייב ולי בניחותא אהדריה פטור.
וצרייתא דלעיל דקמני הכני ופלעני ע"מ לפטור פטור כדאמר נחבל כולה מילתא הכני ופלעני ע"מ לפטור דהא ודאי דוקא אמר ליה: **יש לאו שהוא כהן.**
אי אתמה פטור. והאי דנקט חיובא לגבי מכה ופולע ופטורה לגבי ממונא אורחיה דמילתא נקט דמחיל איניש אתמוניה טפי מנפשיה: **לשמור ולא לאכז.**
כי יתן לשמור דהפקידו אכלו לשמור חייב בפשיעה ולא כשהפקידו אכלו ע"מ לאכז או ע"מ לחלק לעניים דלא קרינא ציה לשמור דכיון דאמר ליה חלקהו מו לא דמפקיד ניניה ומאן קתבע ועניים לא מלו תבעי דלכל את וחד מלי אמר לאו לידיד היצינא אלא לאתריני: **דאסא לידיה.**
וקרע צדי' חייב אי לא א"ל על מנת לפטור ואפילו אתא לידיה מעיקרא ע"מ לאכז: **לשמור דאסא לידיה משמע.**
דכתיב ו<sup>ה</sup> וכי יתנו<sup>ו</sup> ואפי' הכי קממעט ליה: **הא דאסא לידיה.**
מעיקרא בתורת שמירה והדר אמר ליה קרע **כדי יוסף.**
גבאי הוה: **קיץ לפו.**
ממון קך וכן לשבת לכל אחד הוה ליה ממון שיש לו מובעין וקרינא ציה לשמור:

### הדרן עלך החובל

**לאו שהוא כהן:** שבר את כדי קרע את כסותי חייב:
ורמיניה <sup>ז</sup>לשמור ולא לקרוע לשמור ולא לחלק לעניים אמר רב הונא לא קשיא הא דאתי לידיה אמר ליה רבה לשמור דאתי לידיה משמע אלא אמר רבה הא והא דאתא לידיה ולא קשיא <sup>ה</sup>הא דאתא בידיה בתורת שמירה הא דאתא לידיה בתורת קריעה <sup>ה</sup>ההוא ארנקא דצדקה דאתי לפומבדיתא אפקדה רב יוסף גבי ההוא גברא פשע בה אתו אנבי גבובה חייביה רב יוסף א"ל אביי והתניא לשמור <sup>ז</sup>ולא לחלק לעניים אמר ליה <sup>ע</sup>עניי דפומבדיתא מיקץ קיין להו ולשמור הוא:

**הדרן עלך החובל**

לו יתחשב שומר כשנתן לו רשות גס לקרוע כאליו לא נתן לו אלא לשמור סתם <sup>א</sup>: **הא דאתא לידיה.**
פי' מתני' שנתן לידו וא"ל שמור ואם תרצה לקרוע עשה כרצונך דכיון שחס על הספן שלא א"ל קרעו עד שצא לידו שהפקידו אכלו תחילה מה שנותן לו רשות לקרעו כסיוס דצריז אין אומר כן כדי לפטרו אלא פטומי מילי הוא דהוי כדי שישמור לו צרצון ולא ידאג שמא ידקדק עמו יותר מדאי אם תקרע ויעמוד צדין הוא דקא"ל ואע"ג דאתא לידיה בתורת קריעה שא"ל בשעת נתינה חייב על הקריעה וצרייתא דנלא אתא לידיה שא"ל טול חפץ פלוני המונח שם תשמרהו לי ואם רלונך תקרעוהו ואח"כ נטלו וקרעו דכיון שאינו חס עליו אלא שנותן לו רשות קודם שימנהו לידו אם כן אין חושש אם יאצדהו ולפטורו לגמרי נתן לו רשות א"ל רבה לשמור דאתא לידיה משמע דהכי משמע קרא שנתן לו רשות לשמור בלצד אכל נתן לו גס לאכז אין עליו דין שומר אלא אמר רבה מתני' דאתא לידיה בתורת שמירה בלצד ושוב נמלך ונתן לו רשות לקרוע שכיון שמתחילת נתינתו לו לשמור ולא לקרוע והנפקד קיבל עליו מה שאומר אח"כ לקרוע אם ירצה אינו אלא משטה ופטומי מילי וצרייתא דאתא לידיה בתורת קריעה שמשעת נתינה א"ל כן דכיון שאומר לו כן קודם שנעשה שומר אין חושש אם יקרע וכ"ש אם לא עשאו שומר אלא א"ל קרע כסותי ושצור כדי המונח לפניך שהוא פטור:

**הדרן עלך החובל**

## החובל פרק שמיני בבא קמא

**דאיבא דיינא בארעא.**
וצימי שרה היה צ"ד של שם קיים: **אחד הצועק ואחד הנצעק.**
אומר רבינו שמואל דבסיפרי מתני צע"א אחד הלוועק ואחד שאין לוועק במשמע פירוש בין אותו שהעני לוועק עליו בין אותו שאין העני לוועק עליו שניהם נענשים עליו מסתברא כיון שאין מחזיר עצותו זה כמו זה אלא <sup>י</sup>להכי כתיב שמוע אשמע (אח) לעקתו ותרה אפי שממהרי' ללוועק יותר ממי שאינו לוועק ולפי גירסא זו לא נפק משרה כמו שפי' בקונטרס לפי גירסת הספרים:

**י**הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך א"ל רבא לרבה בר מרי מנא הא מילתא דאמרי אינשי בתר מרי ניכסי <sup>ב</sup>ציבי <sup>א</sup>מושך א"ל דכתיב <sup>ג</sup>וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואהלים אמר רב חנן <sup>א</sup>המוסר דין על חבירו הוא נענש תחילה שנאמר <sup>ג</sup>ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך וכתיב <sup>ד</sup>ויבא אברהם לספור לשרה ולבכותה והני מילי <sup>ב</sup>דאית ליה דינא בארעא אמר רבי יצחק <sup>ג</sup>אוי לו לצועק יותר מן הנצעק תניא גמי הכי אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע אלא שממהרין לצועק יותר מן הנצעק <sup>א</sup>ואמר רבי יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך שהרי אבימלך קלל את שרה ונתקיים בזרעה שנאמר <sup>ה</sup>הנה הוא לך כסות עינים אמר לה הואיל וכסית ממני ולא גילית שהוא אישך וגרמת אלי הצער הזה יהי רצון <sup>ו</sup>שיהו לך בני כסויי עינים ונתקיים בזרעה דכתיב <sup>ו</sup>יהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות אמר רבי אבהו ילעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה והכשירן הכתוב לגבי מזבח: האומר סמא את עיני כו': א"ל רב אסי בר חמא <sup>ז</sup>לרבא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר ליה רישא ילפי שאין אדם מוחל על ראשי אברים א"ל וכי אדם מוחל על צערו דתניא הכני פצעני על מנת לפטור פטור אישתיק אמר מירי שמוע לך בהא אמר ליה הכי אמר רב ששת מושום פגם משפחה איתמר ר' אושעיא אמר מושום פגם משפחה רבא אמר מושום שאין אדם מוחל על ראשי אברים שלו רבי יוחנן אמר יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן תניא גמי הכי י'הכני פצעני על מנת לפטור ואמר לו הן הרי יש הן שהוא כלאו קרע את כסותי על מנת לפטור ואמר לו לאו הרי

בר חמא <sup>ט</sup>לרבא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר ליה רישא ילפי שאין אדם מוחל על ראשי אברים א"ל וכי אדם מוחל על צערו דתניא הכני פצעני על מנת לפטור פטור אישתיק אמר מירי שמוע לך בהא אמר ליה הכי אמר רב ששת מושום פגם משפחה איתמר ר' אושעיא אמר מושום פגם משפחה רבא אמר מושום שאין אדם מוחל על ראשי אברים שלו רבי יוחנן אמר יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהוא כהן תניא גמי הכי י'הכני פצעני על מנת לפטור ואמר לו הן הרי יש הן שהוא כלאו קרע את כסותי על מנת לפטור ואמר לו לאו הרי

לו יתחשב שומר כשנתן לו רשות גס לקרוע כאליו לא נתן לו אלא לשמור סתם <sup>א</sup>: **הא דאתא לידיה.**
פי' מתני' שנתן לידו וא"ל שמור ואם תרצה לקרוע עשה כרצונך דכיון שחס על הספן שלא א"ל קרעו עד שצא לידו שהפקידו אכלו תחילה מה שנותן לו רשות לקרעו כסיוס דצריז אין אומר כן כדי לפטרו אלא פטומי מילי הוא דהוי כדי שישמור לו צרצון ולא ידאג שמא ידקדק עמו יותר מדאי אם תקרע ויעמוד צדין הוא דקא"ל ואע"ג דאתא לידיה בתורת קריעה שא"ל בשעת נתינה חייב על הקריעה וצרייתא דנלא אתא לידיה שא"ל טול חפץ פלוני המונח שם תשמרהו לי ואם רלונך תקרעוהו ואח"כ נטלו וקרעו דכיון שאינו חס עליו אלא שנותן לו רשות קודם שימנהו לידו אם כן אין חושש אם יאצדהו ולפטורו לגמרי נתן לו רשות א"ל רבה לשמור דאתא לידיה משמע דהכי משמע קרא שנתן לו רשות לשמור בלצד אכל נתן לו גס לאכז אין עליו דין שומר אלא אמר רבה מתני' דאתא לידיה בתורת שמירה בלצד ושוב נמלך ונתן לו רשות לקרוע שכיון שמתחילת נתינתו לו לשמור ולא לקרוע והנפקד קיבל עליו מה שאומר אח"כ לקרוע אם ירצה אינו אלא משטה ופטומי מילי וצרייתא דאתא לידיה בתורת קריעה שמשעת נתינה א"ל כן דכיון שאומר לו כן קודם שנעשה שומר אין חושש אם יקרע וכ"ש אם לא עשאו שומר אלא א"ל קרע כסותי ושצור כדי המונח לפניך שהוא פטור:

### הדרן עלך החובל

פטור, דכל מושל מן עניים ממון שאין לו תובעין הוא ולא ניתן לשמירה לאדם ידוע.
הדרן עלך החובל בחבירו

## צג.

קינ א ב ג טו"ע ח"מ סי' תכב סעיף א בהגיה: קיד ד מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה יג: קבז ה מיי' פ"ה מהל' חובל ומזיק הלכה יא סגמ עשין ע טו"ע ח"מ סי' תכא סעיף יב: קבז ו מיי' שם ועין במ"מ טור ש"ע שם בהג"ה: קיז ז ח מיי' שם הלכה יב סגמ שם טו"ע ח"מ סי' שפ סעיף א: קיח ט י מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקידון הלכה א סגמ עשין ע טו"ע ח"מ סי' שא סעיף ו ורב אלפס כאן וציימ פרק ג דף עז:



תורה אור השלם

- דזה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך וְלִבְיֹאקָא אֵל הַקֹּסֶם אֲשֶׁר הִבְנִיתָ שמות כג כ
- וגם ללוט ההולך את אברם היה צאן ובקר ואקללים: בראשית יג ה
- ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפתיו בדיחק ותרא כי ה' קרחה ואקל בעיניה ישפט יי' ביני וביןך: בראשית טז ה
- ותקטן שרה בקרית ארבע הוא חבירו בארץ כנען וְיִבֶּא אֲבָרָהָם לִסְפֹּד לְשָׂרָה וְלִבְכֻתָּהּ: בראשית כג ב
- וּלְשָׂרָה אָמַר הַזֶּה נָתַתִּי יָדְהָ כֶּסֶף לְאִחֶיךָ דָּהָה הוּא לָךְ כְּסוּת עֵינַיִם לְכָל אִישׁ אֲחֶךָ וְאֵת כָּל חֲבֵרֹתַי: בראשית כ טז
- וְהָיָה בִּי יָקוֹב יִצְחָק ותבכהין עיניו מראות ויקרא אֵת שְׁמוֹ בְּנִי הַגָּדֹל וַיֹּאמֶר אֵלָיו בְּנִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו הַגָּבִי: בראשית כז א
- כִּי יִתֵּן אִישׁ אֵל רָעוּהוּ כֶּסֶף או כְּלִים לְשֹׁמֵר וְגָבַב מִבֵּית וְאִישׁ אִם יִקְרָא הַגָּבַב וְשִׁלְם שָׁרָה: שמות כב ו



רבינו חננאל (רמשיך)

הרשיעה משום פגם משפחה. ור' יוחנן אמ' מפני שיש לאו שהוא כהין ויש לאו שאין הוא כהין. כיצד, במתוהיה. תניא גמי הכי הכונו פצעני אמ' לו הין, יש הן שהוא כלאו ויש לאו שהיא אמ' ליה לקרע, ויש לאו שיהא כהין. קרע כסותי שבר כדי חייב. ורימיניהו לשמור ולא לקרע ולא לאבד ולא לחלק לעניים. ופרקי רבא, מתניתין דאתא לידיה מעיקרא בתורת שמירה ובתר הכי אמ' ליה לקרע, שנמצא בו כבר נתחייב בשמירה מעיקרא לפיכך חייב.
ביריתא דירחביה נהליה מעיקרא בתורת קריעה ולא בתורת שמירה. ההוא ארנקא ביה ואיגבוב, חייביה רב יוסף לשלומי משום דעניי דפוס ביריתא מיקץ קיצי להו ובאלו כל אחד חלקן בשמו מופקד לו, לפיכך אינו לחלק לעניים. אבל עניים שצרכין חילוק

עין משפט
נר מצוה